

통 보

1. 제 목 : 승강기 유지보수 계약에 관한 사항

2. 관계기관 : □□

3. 내 용

가. 업무개요

정부에서는 중소기업의 경쟁력 향상과 경영 안정에 이바지함을 목적으로, 중소기업제품의 조달계약을 체결하거나 판로를 지원하는 사항을 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률(이하 “판로지원법”)」로 정하여 공공기관 등이 준수하도록 시행하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

판로지원법 제7조(경쟁제품의 계약방법) 제1항에 따라 공공기관의 장은 중소기업부 장관이 지정한 중소기업자 간 경쟁제품에 대하여는 대통령령으로 정하는 특별한 사유가 없으면 중소기업자만을 대상으로 하는 제한경쟁 또는 중소기업자 중에서 지명경쟁 입찰에 따라 조달계약을 체결하여야 하며, ‘대통령령으로 정하는 특별한 사유’에 대하여는 [표]와 같이 같은 법 시행령 제7조 제1항에 명시하고 있습니다.

[표] 중소기업자간 경쟁입찰의 예외 사유(판로지원법 시행령 제7조제1항)

- 이 법과 다른 법률에서 우선구매 대상으로 규정한 중소기업제품이나 수의계약에 따라 구매할 수 있도록 규정한 중소기업제품을 구매하는 경우
- 시행령 8조에 따라 공공기관의 장이 조합이 추천한 소기업 또는 소상공인과 수의계약을 체결하는 경우
- 중소기업자간 경쟁입찰에 참가한 중소기업자 중 적격자가 없는 등의 사유로 유찰됨에 따라 중소기업자간 경쟁입찰 외의 경쟁입찰 방법으로 새로 입찰을 진행하려는 경우
- 특정한 기술·용역이 필요한 경우 등 공공기관의 특별한 사정으로 인하여 중소기업자간 경쟁입찰 외의 방법으로 구매하려는 경우

따라서 □□에서는 중소기업자 간 경쟁제품으로 지정된 품목을 구매하려는 경우에는 중소기업제품 공공구매 종합정보망을 통해 계약상대자와 대상 품목이 중소벤처기업부 장관이 인증한 중소기업에 해당하는지 여부를 확인하고, 시행령으로 정한 예외 사유에 해당하지 않는 경우에는 중소기업자를 대상으로 하는 제한경쟁 또는 지명경쟁 입찰에 따라 계약을 체결하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 □□에서는 중소벤처기업부장관의 고시에 의한 중소기업자 간 경쟁제품인 승강기 유지보수 계약을 체결하면서 대통령령으로 정한 예외 사유가 아님에도, 중소기업자에 해당하지 않은 대상자를 계약상대자로 포함하여 계약을 체결하였습니다.

[표 2] 승강기 유지보수 위탁계약 현황

계 약 명	계약 기간	계약상대자	계약 금액

4. 관계기관 의견

- □□에서는 감사 결과를 그대로 수용하였으며, 감사 결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ □□장은

- 계약 업무 수행 직원이 중소기업자 간 경쟁제품 고시와 계약 기준을 숙지하여 업무에 적용할 수 있도록 관련 직원 교육 방안 등을 마련하시기 바랍니다. (통보)